

## Nota Metodológica

### Apertura de datos del proceso penal sobre imputaciones y condenas a personas

#### Introducción.

Como resultado de la reforma del CPP de noviembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación (FGN) no sólo se convierte en un actor con mayor relevancia en el sistema de justicia, sino que también comienza a producir información estadística proveniente de su sistema de información (SIPPAU), sistema que se inaugura junto con la mencionada reforma procesal.

La consolidación de la institución en tanto generadora de datos de interés produjo, entre otras cosas, un incremento de solicitudes de acceso a la información. Si bien la institución satisface en tiempo y forma estas demandas provenientes de diversos ámbitos de la opinión pública, la misma no se encuentra disponible para aquellos que no la soliciten. Debido a esto último, entendemos que la publicación de un conjunto de datos, y sus futuras actualizaciones, sobre las distintas etapas del proceso penal de las personas imputadas y condenadas, registradas a partir de febrero de 2019, promoverá la transparencia, la rendición de cuentas y la democratización de la información. A su vez, la generación de un visualizador de indicadores establecidos en un ámbito participativo con integrantes de la prensa, la academia y la sociedad civil, potenciará aún más el efecto democratizador mencionado debido a que el usuario que consulte el visualizador no deberá contar necesariamente con los requerimientos técnicos propios para el procesamiento de la base de datos.

Entendemos que la presentación de este conjunto de datos, la generación de un visualizador “amigable” con el usuario y los indicadores que resulten del proceso participativo, representa el comienzo de una práctica saludable. Así, adentrarnos en un proceso de este tipo trae consigo la potencialidad de abrir las puertas a futuros nuevos datos e indicadores para compartir. Si bien la Institución ya ha presentado micro datos de acceso público, en el momento que lo hizo, el sistema de información (SIPPAU) no recababa la misma cantidad ni calidad de la información que recaba hoy.

#### Consideraciones metodológicas.

El conjunto de datos que FGN pone a disposición del público en el marco del 5to Plan de Gobierno Abierto consta de 14 variables, ellas son:

1. **id\_nunc + id\_documento anonimizado.**
2. **ID Número Único de Noticia Criminal (NUNC) anonimizado.**  
Se define como noticia criminal a las denuncias y eventos registrados en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior que consisten en hechos de apariencia delictiva y por tanto deben ser necesariamente reportados a la Fiscalía General de la Nación para su análisis.
3. **ID documento anonimizado.**

Documento de identidad de las personas imputadas anonimizadas.

**4. Título de la denuncia.**

Delito con el que se titula la denuncia al momento de registrarla en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP). El mismo puede diferir del o los delitos que tipifique el fiscal o el que se estipule en las sentencias judiciales correspondientes. A su vez, es importante establecer que existen eventos que no son titulados como delitos en el SGSP, pero de todas maneras son investigados por la Fiscalía. A saber: accidente con lesionados, suicidio, aborto u otras causas de muerte sin asistencia, así como noticias de fugas, incautaciones y denuncias anónimas. Estas situaciones se agrupan en dos grandes categorías: Accidente o Hecho Policial.

**5. Departamento del hecho.**

Departamento en que sucedieron los hechos denunciados, según el denunciante.

**6. Fecha (mes y año) del hecho.**

Indica el mes y año en el que se cometió el delito.

**7. Fecha (mes y año) de la primera audiencia de formalización.**

Indica el mes y el año en que tuvo lugar la primera audiencia de formalización dictada por un juez.

**8. Fecha (mes y año) de audiencia de resolución:**

Indica la fecha en la que la persona alcanzó un resultado de resolución en primera instancia. Las celdas vacías corresponden a imputaciones que están en proceso de resolución.

**9. Edad de imputados.**

Se calcula como la diferencia entre la fecha del hecho de la comisión del delito y la fecha de nacimiento de la persona imputada.

**10. Tramo de edades de los imputados.**

Como forma de facilitar el análisis de la información se creó una nueva variable, a partir de la variable edad, donde se generan tramos de edades de las personas imputadas.

**11. Sexo de imputados.**

**12. Delito más grave imputado o por el cual fue condenado.**

En vistas de que una persona puede ser imputada y condenada por más de un delito en una misma audiencia, es que se selecciona el delito más grave. Para determinar el orden de gravedad de los delitos se construye un ranking en base a tres grandes criterios: el bien tutelado, el guarismo de la pena y la política de priorización de delitos de FGN.

**13. Delito más grave imputado o por el cual fue condenado (agrupado).**

Como el fin de facilitar el análisis de la información se creó una nueva variable, a partir de la variable delito más grave imputado o por el cual fue condenado. Se anexo 1 se identifica la agrupación de delitos propuesta.

**14. Situación procesal.**

Indica la etapa procesal en la que se encuentra la persona imputada en el marco de una denuncia.

Con el fin de evitar procesamientos y análisis que conduzcan a interpretaciones poco ajustadas a la realidad, es necesario realizar algunas consideraciones:

En ocasiones, las bases de datos pueden ser analizadas a la luz de más de una unidad de análisis. Para el caso del conjunto de datos presentados, los análisis que se pueden realizar contemplan dos unidades de análisis posible: imputaciones persona y personas únicas.

**Imputaciones a personas:** Al contabilizar “imputaciones a personas” (id\_nunc + id\_documento) se consideran todas las veces que los individuos imputados figuren como tales. A modo de ejemplo, si una persona es imputada en 2 denuncias diferentes en el período de referencia, se contabilizarán 2 imputaciones a personas.

**Personas únicas:** A la hora de considerar “personas únicas” debe tomarse sólo el conjunto de documentos de identidad de las personas, sin importar en cuántas denuncias estas hayan participado. Esta unidad puede resultar de utilidad a la hora de realizar análisis por sexo o edad, pero debido a que la variable edad es el resultado de la diferencia entre la fecha del hecho y la de nacimiento de la persona, la misma puede figurar con dos edades distintas dependiendo de cuándo fue imputada. En ese caso, el usuario deberá establecer el criterio de selección que considere pertinente.

Por otro lado, es importante advertir que este conjunto de datos no está estructurado para contabilizar denuncias. Esto se debe a que en la base no están presentes las denuncias unificadas. Estas unificaciones se realizan cuando los fiscales deciden unir denuncias con el fin de lograr una investigación más comprehensiva. A modo de ejemplo: si una persona figura como indagada en 20 denuncias de un delito específico, la fiscalía actuante buscará imputar a la persona por el conjunto de hechos denunciados y para ello, deberá unificar todas las novedades con el fin de lograr una imputación más potente. Con el mecanismo de la unificación se logra dar respuesta a un número mayor de denuncias. Es por esta razón que si se pretende, por ejemplo, evaluar la cantidad de denuncias formalizadas a partir del presente conjunto de datos, tal cantidad se verá sub-representada.

Otro punto a tener en cuenta es que debido a la naturaleza dinámica del proceso, se debe siempre tener presente la fecha de corte, es decir, la fecha de la extracción de los datos. En este sentido, el conjunto de datos presentado constituye una “foto” de la situación procesal de las personas al momento de la consulta. A modo de ejemplo: una persona puede hoy figurar como “formalizada, continúa investigación” y unos días después en “Proceso Abreviado / Simplificado”. De todas formas, las actualizaciones periódicas del conjunto de datos permitirán dar seguimiento a la evolución de los procesos. Asimismo, y para tal fin, hemos incluido las fechas en las que se realizó la primera audiencia de formalización y la de resolución (al menos en primera instancia).

A su vez, pueden existir modificaciones en los datos presentados debido al rezago en la carga de los resultados de audiencia en el SIPPAU por parte de la fiscalía responsable y a los controles de calidad realizados desde Ministerio del Interior (MI) y la Fiscalía General de la Nación (FGN). Por tanto, las cifras de un período determinado deben considerarse como provisorias y pueden ajustarse al alza en un siguiente reporte. Por ejemplo, si la consulta a la base de datos se realizó el 10 de abril y el 12 de abril se ingresó al SIPPAU el resultado de una audiencia celebrada el 20 de marzo, la cifra del mes de marzo será ajustada.

## Anexo 1. Agrupación de delitos.

| Agrupación                        | Tipo de delito                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                     |
| ABIGEATO Y FEANA                  | ABIGEATO                                                                                            |
|                                   | FAENA CLANDESTINA                                                                                   |
|                                   | CAZA ABUSIVA                                                                                        |
|                                   |                                                                                                     |
| HOMICIDIO                         | HOMICIDIO                                                                                           |
|                                   | HOMICIDIO CULPABLE                                                                                  |
|                                   |                                                                                                     |
| ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS       | DISPARO CON ARMA DE FUEGO O ACOMETIMIENTO                                                           |
|                                   | EMPLEO DE BOMBAS, MORTEROS O SUSTANCIAS EXPLOSIVAS                                                  |
|                                   | FABRICACIÓN, COMERCIO, DEPOSITO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS                                            |
|                                   | PORTE Y/O TENENCIA DE ARMAS                                                                         |
|                                   | TRÁFICO INT. DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y MAT. RELACIONADOS                          |
|                                   | TRÁFICO INTERNO, FABRICACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS...            |
|                                   | TENENCIA NO AUTORIZADA                                                                              |
|                                   | TENENCIA NO AUTORIZADA DE ARMA DE FUEGO MUNICIONES EXPLOSIVOS Y OTROS...                            |
|                                   | PORTE DE ARMA EN PERSONAS CON SENTENCIAS CONDENATORIA                                               |
|                                   |                                                                                                     |
| FUNCIONARIOS PÚBLICOS             | ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS DETENIDOS                                                             |
|                                   | ABUSO DE FUNCIONES                                                                                  |
|                                   | CERTIFICACIÓN FALSA POR UN FUNCIONARIO PÚBLICO                                                      |
|                                   | CONCURSO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA EVASIÓN                                                 |
|                                   | EVASIÓN POR CULPA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA CUSTODIA                                          |
|                                   | FALSIFICACIÓN DE LA IMPRONTA DE LOS SELLOS DEL ESTADO, DE LAS AUTORIDADES O DE LOS ENTES PÚBLICOS Y |
|                                   | FALSIFICACIÓN MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO, POR FUNCIONARIO PÚBLICO                                |
|                                   | FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA POR UN FUNCIONARIO PÚBLICO                                                 |
|                                   | OMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN PROCEDER A DENUNCIAR LOS DELITOS                                     |
|                                   | ABUSO DE FUNCIONES EN CASOS NO PREVISTOS POR LA LEY                                                 |
|                                   |                                                                                                     |
| DELITOS SEXUALES, TRATA Y TRAFICO | VIOLACIÓN                                                                                           |
|                                   | ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR                                                                          |
|                                   | ABUSO SEXUAL ESPECIALMENTE AGRAVADO                                                                 |
|                                   | ABUSO SEXUAL SIN CONTACTO CORPORAL                                                                  |
|                                   | ABUSO SEXUAL                                                                                        |
|                                   | ULTRAJE PÚBLICO AL PUDOR                                                                            |

|                 |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | RETRIBUCIÓN O PROMESA DE RETRIBUCIÓN A PERSONAS MENORES DE EDAD O INCAPACES ...                                                                                                            |
|                 | CONTRIBUCIÓN A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD O INCAPACES                                                                                                               |
|                 | DIVULGACIÓN DE IMÁGENES O GRABACIONES CON CONTENIDO ÍNTIMO                                                                                                                                 |
|                 | CONTACTO POR MEDIOS INFORMÁTICO O SIMILAR, A MENORES DE EDAD PARA PARA COMETER UN DELITO CONTRA SU INTEGRIDAD SEXUAL O HACER ALGO CONTRA SU VOLUNTAD                                       |
|                 | EXHIBICIÓN PORNOGRÁFICA                                                                                                                                                                    |
|                 | PROXENESTISMO                                                                                                                                                                              |
|                 | TRATA DE PERSONAS                                                                                                                                                                          |
|                 | TRÁFICO DE PERSONAS                                                                                                                                                                        |
|                 | FABRICACIÓN O PRODUCCIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO CON UTILIZACIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD O INCAPACES                                                                                  |
|                 | FACILITAMIENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO CON MENORES O INCAPACES                                                                                                        |
|                 | ESTUPRO                                                                                                                                                                                    |
|                 | RAPTO DE SOLTERA MAYOR DE 15 AÑOS Y MENOR DE 18 AÑOS                                                                                                                                       |
|                 | RAPTO (MUJER CASADA O MENOR DE 15 AÑOS)                                                                                                                                                    |
|                 | PROSTITUCIÓN FORZADA                                                                                                                                                                       |
|                 | ESCLAVITUD SEXUAL                                                                                                                                                                          |
|                 | PORNOGRAFÍA MENORES O INCAPACES. COMERCIO Y DIFUSIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO EN QUE APAREZCA LA IMA                                                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                            |
| ESTUPEFACIENTES | ESTUPEFACIENTES                                                                                                                                                                            |
|                 | ESTUPEFACIENTES (LEY DE ESTUPEFACIENTES)                                                                                                                                                   |
|                 | <b>LEY 14.294 - ART. 30</b> – SIEMBRA, CULTIVO, EXTRACCIÓN, FABRICACIÓN O PRODUCCIÓN DE SUSTANCIAS SIN AUTORIZACIÓN                                                                        |
|                 | <b>LEY 14.294 - ART. 31</b> - IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, INTRODUCCIÓN EN TRÁNSITO, TENENCIA NO PARA CONSUMO, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO POSESIÓN, OFERTA EN VENTA O NEGOCIACIÓN DE SUSTANCIAS |
|                 | <b>LEY 14.294 - ART. 32</b> – ORGANIZACIÓN O FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA LEY 14294                                                                                                 |
|                 | <b>LEY 14.294 - ART. 33</b> – ORGANIZACIÓN O REALIZACIÓN DE ACTOS DESDE EL PAÍS TENDIENTES A LA INTRODUCCIÓN ILEGAL A PAÍSES EXTRANJEROS DE SUSTANCIAS                                     |
|                 | <b>LEY 14.294 - ART. 34</b> – SUMINISTRO O ENTREGA DE SUSTANCIAS A TÍTULO ONEROSO O GRATUITO SIN AUTORIZACIÓN                                                                              |
|                 |                                                                                                                                                                                            |
|                 | <b>LEY 14.294 -ART. 36.1</b> - Entrega, venta, facilitación o suministro de sustancias a persona menor de veintiún años o privada de discernimiento o voluntad.                            |
|                 | <b>LEY 14.294 - ART. 36.2</b> – Grave enfermedad o muerte de menor de edad o persona privada de discernimiento o voluntad a consecuencia del delito                                        |
|                 | <b>LEY 14.294 ART. 36.3</b> – Suministro o aplicación de sustancia sin consentimiento de la víctima.                                                                                       |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | LEY 14.294 - ART. 36.5 – Comisión del delito en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario, de hospitales, cárceles, sedes de asociaciones deportivas, culturales o sociales o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos |
|                                               | LEY 14.294 - ART. 36.6 - Cuando se utilice un hogar como lugar de venta, depósito o distribución de las sustancias                                                                                                                                                         |
| LAVADO Y CORRUPCIÓN                           | ASISTENCIA AL LAVADO DE ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | COHECHO SIMPLE                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               | COHECHO CALIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | CONCUSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | CONJUNCIÓN DEL INTERÉS PERSONAL Y DEL PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA DE ACTIVOS PARA EL LAVADO                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | OCULTAMIENTO DE ACTIVOS PARA EL LAVADO                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | ORGANIZACIÓN, PROVISIÓN O RECOLECCIÓN DE FONDOS PARA ORGANIZACIÓN TERRORISTA                                                                                                                                                                                               |
|                                               | POSESIÓN Y TENENCIA DE ACTIVOS PARA EL LAVADO                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | TRÁFICO DE INFLUENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LESIONES GRAVES Y GRAVÍSIMAS                  | LESIONES GRAVES                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | LESIONES GRAVÍSIMAS                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRIVACIÓN DE LIBERTAD, COPAMIENTO Y SECUESTRO | PRIVACIÓN DE LIBERTAD                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | SECUESTRO                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | PRIVACIÓN GRAVE DE LIBERTAD                                                                                                                                                                                                                                                |

Departamento de Políticas Públicas  
Fiscalía General de la Nación